
GUIDE PRATIQUE — DROIT DES MARCHÉS PUBLICS

Les 5 clauses à vérifier avant de signer un marché public

Ce que tout dirigeant et tout juriste devraient contrôler avant de s'engager — pour éviter que la résiliation, les pénalités ou les délais ne se retournent contre l'entreprise.

POURQUOI CE GUIDE

Le contrat se lit avant la signature, pas après le litige

Au Maroc, la commande publique est le premier moteur économique : l'État, les collectivités et les établissements publics génèrent chaque année des milliers de marchés. Pour une entreprise, décrocher un marché public est une opportunité — mais c'est aussi un engagement encadré par un régime juridique exigeant, où l'administration dispose de prérogatives que le contrat de droit privé ne connaît pas.

La majorité des entreprises ne découvrent les clauses sensibles de leur contrat qu'au moment où elles posent problème : un retard sanctionné, une résiliation décidée unilatéralement, une garantie retenue, un paiement qui tarde. À ce stade, la marge de négociation est faible. La protection se construit en amont, à la lecture du Cahier des Prescriptions Spéciales (CPS) et des pièces du marché.

Ce guide réunit les cinq points de vigilance les plus fréquemment sous-estimés. Il ne remplace pas l'analyse d'un avocat sur votre dossier précis, mais il vous donne les bons réflexes pour repérer ce qui mérite une attention particulière avant d'apposer votre signature.

LA CHECKLIST

Cinq clauses à passer au crible

01 La clause de résiliation unilatérale

L'administration peut mettre fin au marché avant son terme, soit pour faute du titulaire, soit pour un motif d'intérêt général. Ces deux cas n'ouvrent pas les mêmes droits : la résiliation pour motif d'intérêt général ouvre en principe droit à indemnisation du titulaire, alors que la résiliation pour faute peut au contraire entraîner des pénalités à sa charge.

Vérifiez comment le CPS qualifie les motifs de résiliation, quelle procédure préalable est prévue (mise en demeure, délai de régularisation), et quelles indemnités sont expressément reconnues. Une clause muette sur l'indemnisation n'est pas neutre : elle vous prive d'un point d'appui en cas de litige.

Le réflexe Neybras — Repérez si une mise en demeure préalable est obligatoire avant toute résiliation pour faute. Son absence dans la procédure suivie par l'administration est souvent votre meilleur argument.

02 Les pénalités de retard et leur plafonnement

Les pénalités de retard sont calculées selon une formule fixée au marché et s'appliquent souvent automatiquement. Le point critique est le plafond : jusqu'à quel montant ces pénalités peuvent-elles courir, et qu'advient-il une fois ce plafond atteint ?

Dans de nombreux marchés, le franchissement du plafond de pénalités constitue lui-même un motif de résiliation. Autrement dit, un simple retard mal maîtrisé peut, par effet de seuil, conduire à la perte du marché. Identifiez aussi les causes d'exonération prévues (force majeure, ordres de service tardifs, sujétions imprévues).

Le réflexe Neybras — Calculez dès la signature le nombre de jours de retard qui vous ferait atteindre le plafond. Ce chiffre est votre véritable marge opérationnelle — connaissez-le avant de commencer.

03 Les garanties financières et les retenues

Caution provisoire, caution définitive, retenue de garantie : ces sûretés immobilisent une part de votre trésorerie pendant toute la durée du marché, et parfois au-delà. Le risque n'est pas seulement leur montant, mais les conditions et les délais de leur restitution.

Lisez précisément l'événement qui déclenche la libération de chaque garantie (réception provisoire, réception définitive, délai de garantie écoulé) et le délai dans lequel l'administration doit y procéder. Une garantie dont la restitution dépend d'une formalité que l'administration tarde à accomplir peut rester bloquée bien après la fin des travaux.

Le réflexe Neybras — Faites la somme de toutes les sûretés exigées et rapportez-la à votre trésorerie. Une entreprise peut être rentable sur le papier et asphyxiée par des garanties immobilisées trop longtemps.

04 Les délais de paiement et les intérêts moratoires

Le délai de paiement court à compter d'un événement précis (service fait, réception de la facture, ordonnancement). Tout dépassement de ce délai par l'administration ouvre droit, de plein droit, à des intérêts moratoires : c'est une protection légale dont les entreprises font trop rarement usage.

Repérez le point de départ exact du délai de paiement dans votre marché et conservez la preuve de chaque étape (dépôt de facture, constat de service fait). Ces preuves conditionnent votre capacité à réclamer les intérêts moratoires si le paiement tarde.

Le réflexe Neybras — Dotez et archivez systématiquement vos dépôts de factures. Sans preuve du point de départ du délai, le droit aux intérêts moratoires existe mais devient très difficile à faire valoir.

05 La clause de règlement des litiges

En cas de désaccord, comment et devant qui sera-t-il tranché ? Le marché peut prévoir une phase de réclamation préalable obligatoire, une saisine d'un comité, le recours au juge administratif, ou — dans certains marchés, notamment à dimension internationale — une clause d'arbitrage.

Le choix du mode de règlement n'est pas une formalité : il détermine vos délais, vos coûts et votre rapport de force. Une réclamation préalable mal formée ou hors délai peut fermer la porte à un recours ultérieur. Vérifiez les délais impératifs de contestation et la juridiction compétente avant tout litige, pas pendant.

Le réflexe Neybras — Notez dès la signature les délais de réclamation prévus au marché. Un droit réel se perd souvent non sur le fond, mais parce que le délai pour le faire valoir a expiré.

Vous accompagner au-delà de la checklist

Neybras Magazine publie les analyses d'experts reconnus — avocats, professeurs de droit, conseils — sur le droit des affaires, la commande publique et l'investissement au Maroc et en Afrique francophone.

Pour recevoir nos prochaines analyses directement par e-mail, abonnez-vous à notre newsletter sur neybras-magazine.com.

Contact rédaction : redaction@neybras-magazine.com

Avertissement : ce document a une valeur strictement informative et pédagogique. Il ne constitue pas une consultation juridique et ne saurait se substituer à l'analyse d'un avocat sur votre situation particulière. Le régime des marchés publics au Maroc est fixé notamment par le décret n° 2-22-431 relatif aux marchés publics et par les pièces propres à chaque marché, qui priment sur toute généralité. Avant toute décision, faites valider votre contrat par un professionnel du droit.